

审查是否存在保护第三人交易安全的必要 以合理认定“执行程序终结”的类型与时间

——许某某诉张某某等案外人执行异议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院(2023)黑01民终1356号民事裁定书

2. 案由：案外人执行异议

3. 当事人

原告(上诉人、案外人):许某某

被告(被上诉人、申请执行人):张某某

被告(被上诉人、被执行人):刘某甲、刘某乙

【基本案情】

1996年3月10日,某村委会与刘某乙签订《荒水承包合同书》,约定:某村将本村荒水7亩承包给刘某乙,该荒水承包期为30年。2017年6月24日,刘某乙与许某某签订《农村鱼塘转让协议》,约定:甲方刘某乙,乙方许某某,一、今因刘某乙无力经营此鱼塘,经某村委会同意,自愿将其名下所承包的鱼

塘及地面一切建筑物转让给许某某经营。

申请执行人张某某与被执行人刘某乙、刘某甲民间借贷纠纷一案，黑龙江省哈尔滨市阿城区人民法院于2018年8月6日作出(2018)黑0112执1918号之二执行裁定书，裁定：查封被执行人刘某乙名下的鱼池一处。2018年10月22日作出(2018)黑0112执1918号之三执行裁定书，裁定：评估、拍卖被执行人刘某乙名下的位于某村鱼池一处。2019年5月6日、2019年7月19日黑龙江省哈尔滨市阿城区人民法院两次在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖活动。2019年10月5日，张某某申请按照现保留价接收被执行人刘某乙所有的位于哈尔滨市阿城区某村鱼池及院内房屋。2019年10月6日，黑龙江省哈尔滨市阿城区人民法院作出(2018)黑0112执1918号之四执行裁定书，裁定：某村鱼池及院内房屋交付申请执行人张某某抵偿部分债务，该鱼池及院内房屋所有权自裁定送达申请人张某某时起转移。该裁定书于2019年10月6日送达张某某。2019年12月23日，张某某申请撤回执行刘某乙、刘某甲借款合同纠纷一案，同日，执行申请执行人张某某与被执行人刘某乙、刘某甲借款合同纠纷一案终结执行，执行裁定书记载裁定送达后立即生效，执行裁定书同日送达张某某、刘某乙、刘某甲。2020年11月1日，张某某出具收条一份记载：本人于2020年11月1日收到刘某乙所有的某村鱼池一处，接收完毕，物品房屋没有异议。二审庭讯中，张某某陈述：欠的钱没有全部执行完毕；终结过一次，具体什么原因我们不清楚，但是后期恢复执行了，恢复执行就是冻结了刘某甲的银行卡。

【案件焦点】

许某某提出的执行异议是否已超过法律规定的期限。

【法院裁判要旨】

黑龙江省哈尔滨市阿城区人民法院经审理认为：案外人执行异议之诉，是指案外人就执行标的享有足以排除强制执行之权利，请求法院不许对该标的实施执行之诉讼。其目的是请求人民法院排除对特定执行标的的执行行为。而且，

应当在执行标的执行程序终结前提出。本案中，黑龙江省哈尔滨市阿城区人民法院于2019年10月6日作出的(2018)黑0112执1918号之四执行裁定书于2019年10月6日送达当事人并已经发生法律效力。案涉标的已执行完毕，所有权也已经发生转移。而许某某于2021年11月4日才提出执行异议，即在案涉标的已执行完毕后提出的执行异议。许某某的起诉不属于案外人执行异议之诉，已经不能达到排除对案涉标的的执行行为的目的。如对执行完毕的执行行为有异议，可通过执行异议和复议等执行程序解决，如对案涉标的的权属有争议，可另行主张。综上，许某某的执行异议主张不属于民事诉讼法关于案外人执行异议之诉纠纷，应予驳回。

黑龙江省哈尔滨市阿城区人民法院裁定：驳回许某某的起诉。

许某某不服，提起上诉。

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院经审理认为：根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第六条第二款的规定，案外人依照民事诉讼法第二百二十七条规定提出异议的，应当在异议指向的执行标的执行终结之前提出；执行标的由当事人受让的，应当在执行程序终结之前提出。执行程序终结分为整体终结和特定终结。整体终结包括生效法律文书确定的内容全部执行完毕、裁定终结执行、裁定不予执行和当事人之间达成执行和解协议并且已经履行完毕。特定终结即个别程序的终结，指对于特定的执行标的所进行的执行程序而言，是指拍卖、变卖成交裁定和以物抵债裁定生效，执行标的的物权属移转于受让人或者交付申请执行人等情形。依照法律的有关规定，提起案外人异议的期限分为两种，区分标准为是否存在保护第三人交易安全的必要。执行标的物由当事人以外的第三人受让时，案外人提出阻止执行的实体权利异议的，应当在执行标的执行程序终结之前；当执行标的由申请执行人或者被执行人受让的，此种情形不涉及保护第三人的交易安全问题，故案外人提出异议的时间应当在执行程序整体终结之前。结合本案，张某某依据其与刘某乙、刘某甲民间借贷纠纷一案一审法院作出的生效民事判决向一审法院申请执行，在执行过程中，一审法院裁定将刘某乙名下的某村鱼池及院内房屋，以保

留价532988元交付张某某抵偿部分债务，该鱼池及院内房屋所有权自裁定送达申请人张某某时起转移。根据该裁定所载明的内容，张某某申请执行一案其债权尚未全部实现。虽然一审法院此后于2019年12月23日依据张某某提出的撤销执行的申请，裁定申请执行人张某某与被执行人刘某乙、刘某甲借款合同纠纷一案终结执行，而基于申请执行人提出的撤销执行申请，人民法院裁定终结执行的情形亦属于执行程序的整体性终结，但依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百二十条“因撤销申请而终结执行后，当事人在民事诉讼法第二百三十九条规定的申请执行时效期间内再次申请执行的，人民法院应当受理”的规定，在基于当事人申请撤销执行申请的情形下，人民法院作出的终结执行裁定并不一定意味着执行程序在实质上已全部终结，亦存在执行程序的特定终结的情形。因本案属于执行标的由申请执行人受让的情形，故上述法律规定中的执行程序终结应指生效裁判文书确定的债权实现后执行程序的完全终结。如上所述，因在张某某申请执行一案中，其债权只是通过将被执行人的鱼池以抵偿的方式实现了部分债权，且本院二审中，张某某亦自认其据以申请执行的生效民事判决所确定的债权尚未全部实现，已经恢复执行，且一审法院对于本案的执行行为一直处于连续状态，故本案一审法院作出的终结执行裁定应属执行程序的特定终结，而非实质意义上的完全终结。综合上述事实，本案许某某提出的案外人执行异议应属上述法律规定的在执行程序终结前提出的情形，许某某在一审法院裁定驳回其提出的执行异议后，有权提起本案诉讼，一审法院应对本案许某某提起的执行异议之诉进行实体审理。一审裁定以许某某提出的执行异议系在对执行标的所进行的执行程序终结之后，已超过法律规定的期限为由，裁定驳回许某某的起诉，属适用法律错误，本院予以纠正。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十八条、第二百七十八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条之规定，裁定如下：

一、撤销哈尔滨市阿城区人民法院(2022)黑0112民初4657号民事裁定；

二、本案指令哈尔滨市阿城区人民法院审理。

【法官后语】

执行异议之诉的目的在于阻却执行程序的继续进行，在执行程序终结后，案外人提出执行异议和执行异议之诉必然无法阻却执行程序，而对于已经执行的标的能否回转至执行前状态，也不属于执行异议之诉的功能。故，案外人提出执行异议和执行异议之诉的必然前提系执行案件处于执行过程中。对此必须正确理解民事诉讼法第二百二十七条中规定的案外人对执行标的提起执行异议的时限为“执行过程中”。单从文义理解，执行过程中是指执行程序开始后终结前。但何谓执行程序终结，司法实践中颇有争议。

执行程序的终结，在学理上通说可分为整体终结和特定终结。整体终结是指基于执行名义而实施之整个执行程序终结而言。特定终结即个别程序的终结，针对的是特定的执行标的所进行的执行程序，是指拍卖、变卖裁定或以物抵债裁定生效、执行标的物权属转移等情形。在对被执行的不动产进行司法拍卖后，应以该不动产系由竞买人取得还是申请执行人受偿取得为区分，作出不同的认定，即由竞买人取得的不动产，人民法院送达拍卖裁定后，虽属于特定终结，但此时为保护交易安全，应认定执行程序终结，不应准许案外人对此提出执行异议和执行异议之诉。对于被执行的不动产由申请执行人受偿取得的，且申请执行人全部债权并未实现，执行措施依旧实施中，此类情形应认定执行程序并未终结。

本案执行过程中，申请执行人以最低拍卖保留价申请受偿部分债权，人民法院作出以物抵债裁定，并裁定“鱼池及院内房屋所有权自裁定送达申请人张某某时起转移”。主审法官认为执行标的物权属变动时不必然等于标的物执行程序终结。本案申请执行人申请执行标的数额远超案涉不动产拍卖保留价，而不动产标的物又并非由善意竞买人拍卖取得，不存在保护善意竞买人及司法拍卖稳定性的必要性。对于本案情形，因申请执行人债权并未完全实现，且执行法院对被执行人其他财产的执行措施处于连续实施状态中，故不能认定本案执行程序已经终结。虽申请执行人曾申请撤销执行案件，但与已查明的实际情况

及申请执行人的自认不符，故为避免占有不动产的案外人法益受损，应认定执行程序并未终结，此时案外人可以提出执行异议和执行异议之诉。

编写人：黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 赵丹晖 张恭允